مقدمة في:

- فضل العلم عمومًا
- وفضل الفقه خصوصًا
- وفضل فقه الشافعي بالأخص
- وأهم سلسلة في كتب المذهب الشافعي

من إلقاء:

حسن معلم داود حاج محمد

فضل العلم عمومًا

(١) إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق الخلق لِيَعْلَم العبادُ بربهم وصفاته، وأن ذلك هو الغاية المطلوبة من الخلق، فقال تعالي: {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما}.

وأخبرنا الله سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، ولا تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؛ فالعبادة جامعة لمحبة الله وإيثار مرضاته، ومستلزمة لمعرفته ومعرفة شرعه؛ لأنه أوجب على العباد أن تكون حركاتهم كلُّها واقعة على وفق مرضاته ومحبته، ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وهذا يدل على أن العلم يفتقر إليه جمع الناس في جميع الأوقات وفي جميع الحالات.

❖ ❖ ❖

(٢) إن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ قال الإمام أحمد: «الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت».

وقال فتح بن سعيد الموصلي: «أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت»؟ قالوا: بلى، قال: فكذلك القلب إذا مُنع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت.

❖ ❖ ❖

(٣) إن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، قال تعالى: {أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها}، كان ميتا بالجهل فأحياه بالعلم، وجعل له من الإيمان نورا يمشي به في الناس.

والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كلُّه سببه النور والحياة، فالحياء مثلًا سببه كمال حياة القلب، وضده الوقاحة والفحش، وسببه موت القلب وعدمُ نفرته من القبيح.

وقال تعالي: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به}. وقال الله تعالى: {وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا}، فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الإضاءة فيكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها.

ولذلك جعل الله سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال تعالي: {أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب}، فما ثَمَّ إلا عالم أو

أعمى، وقد قال الله: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا}.

❖ ❖ ❖

(٤) إن الله سبحانه عدَّد نعمه ومنَّته على أنبيائه ورسله وأوليائه وعباده، بما آتاهم من العلم، فقال تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما}.

وقال في يوسف: {ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين}.

وقال في كليمه موسى: {ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين}.

وقال في حق المسيح: {وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل}.

وقال في حق داود: {وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب}.

وكذلك ذكَّر عباده المؤمنين بهذه النعمة، وأمرهم بشكرها، فقال تعالى: {كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون}. وقال تعالى: {لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين}. فامتنَّ عليهم سبحانه بأن علَّمهم بعد الجهل.

ويقول الله تعالى: {وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

وأول سورة أنزلها الله في كتابه امتنَّ فيها على الإنسان بأنه علَّمه ما لم يعلم، وافتتحها بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم، فقال تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم}.

❖ ❖ ❖

(٥) إن الإنسان إنما يتميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان، وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلًا منه، وأقوى بطشًا، وأكثر جِماعًا وأولادًا، وأطول عمرًا، فإذا عَدِم العلمَ بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب، وهي الحيوانية المحضة، فلا يبقى فيه فضلٌ عليهم، بل قد يكون شرًّا منهم، كما قال تعالى: {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا}، فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام، حتى جعلهم أضلَّ سبيلًا منهم.

وقال تعالى في هذا الصنف من الناس: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون} فأخبر أن الجهال شرُّ المخلوقات على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب والحشرات

وسائر الدواب.

وليس على دين الرسل أضرُّ من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة، وقد قال تعالى لنبيه: {فلا تكونن من الجاهلين}، وقال كليمه موسى: {أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين}، وقال لأول رسله نوح: {إني أعظك أن تكون من الجاهلين}. فهذه حال الجاهلين عند الله.

وقال النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرًا يفقِّهه في الدين»، وهذا يدل على أن من لم يفقِّهه في دينه لم يرد به خيرًا.

❖ ❖ ❖

فضل الفقه خصوصًا، وفقه الشافعي بالأخص

لما كان القيام بأحكام الشرع لا يمكن إلا بمعرفة الحلال والحرام، كان علم الفقه من أهم علوم الديانات، وصار الاشتغال به متنوعًا إلى فروض الأعيان والكفايات.

ففرض العين منه: أن يتعلم كلُّ مكلفٍ كيفية أداء ما هو مأمورٌ به من العبادات، كعلم الطهارة والصلاة والصوم، وعلم الزكاة والحج إن كان له مالٌ، فيعرف واجباتها ومستحباتها ومبطلاتها. أما المعاملات المالية والأسرية فيجب على الشخص معرفة أحكام ما هو متلبس به، ويحرم الإقدام على عقد البيع والنكاح ونحوهما إلا بعد معرفة شروط صحته.

ويجب على الشخص معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه في حياته، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، ويجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ.

وهذا القسم هو المراد من قول النبي ﷺ: «طلب العلم فريضةٌ على كلِّ مسلم».

وفرض الكفاية منه: أن يتعلم الشخص ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ومحلَّ الفتوى والقضاء، ويخرج به من عِداد المقلِّدين، وإذا قام بذلك من كل ناحية عددٌ تقع بهم الكفاية سقط فرضه عن الباقين، فإذا قعد الكل عن تحصيله عَصَوْا جميعًا؛ لأن فيه تعطيل أحكام الشرع مما لا بدَّ للناس منه في إقامة دينهم، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}، والبلد الخالي عن المفتي تحرم الإقامة فيه إلا إن أمكن الذهاب إلى مفتٍ في مكان قريب منه، أو التواصل معه بالأجهزة الحديثة.

❖ ❖ ❖

ولما كان علم الفقه بهذه المنزلة العالية، بادر إلى الاهتمام به الأئمة الفضلاء، وسارع إلى التأليف فيه كبار العلماء، لافتقار جميع الناس إليه في جميع الحالات، فصنفوا الكتب المبسوطات والمختصرات، وأودعوا فيها من الأحكام والقواعد والأدلة وغيرها من النفائس الجليلات، ما هو معلوم مشهور عند أهل العنايات.

ولكل واحد من أئمة السلف سعيٌ كامل في إحياء الدين وإبقاءِ العلم على الخلف، وللإمام الشافعي خصوصًا مزايا على غيره: ١- في أصول الفقه والاستنباط، ٢- وفي جمع القوة في الحديث والقياس، ٣- مع أخذه بالاحتياط في العبادات وغيرها من الأحكام، ٤- مع نصوص خاصة يستدل به على فضل الإمام الشافعي، منها:

ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «تعلَّموا من قريش ولا تُعلِّموها، وقدِّموا قريشًا ولا تؤخِّروها؛ فإن للقرشي قوةَ الرجلين من غير قريش».

واستدل كثير من العلماء بهذا الحديث على تقديم الإمام الشافعي على غيره، وقد شرح ذلك الإمام البيهقي وغيره.

وقال النبي ﷺ: «الأئمة من قريش». ونقل البيهقي في مناقب الشافعي عن أبي نعيم الفقيه أن الشافعي يدخل في هذا الحديث؛ لأن اسم الإمامة يقع على من ولي الخلافة، وعلى من يؤتم به في الدين والعلم.

وقال النبي ﷺ: «الناس تبع لقريش في الخير والشر». قال أبو الفتوح الطائي: «والمراد بالخير: الدين؛ فإنه أصل كل خير، وبالشر: الكفر؛ فإنه أساس كل شر».

وقال رسول الله ﷺ: «اللهم اهدِ قريشًا؛ فإن عالمها يملأ طِبَاق الأرض عِلمًا»، دعا بها ثلاث مرات. وأسانيد هذا الحديث قوية بمجموعها كما قال الحافظ البيهقي والحافظ ابن حجر.

قال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا سئلتُ عن مسألة لا أعرف فيها خبرًا، قلتُ فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قريش. وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «عالم قريش يملأ الأرض علمًا».

وقال الإمام أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه الإستراباذي (ت ٣٢٢): «هذه صفة لا نعلمها قد أحاطت إلا بالشافعي؛ إذ كان كلُّ واحد من قريش من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن كان علمه قد ظهر وانتشر، فإنه لم يبلغ مبلغًا يقع تأويل هذه الرواية عليه؛ إذ كان لكل واحد منهم نُتَف وقِطَع من العلم ومُسيئلات، وليس في كلِّ بلد من بلاد المسلمين مدرِّس ومفتٍ ومصنفٌ يصنف على مذهبِ قرشيٍّ إلا على مذهبه، فعُلم أنه يَعنيه لا غيرَه، وهو الذي شرح الأصول والفروع، وازدادت على مرِّ الأيام حُسنًا وبيانًا».

وقال البيهقي في معرفة السنن: «فلا نعلم أحدًا من قريش أحقَّ بهذه الصفة من الشافعي؛ فهو الذي صنَّف من جملة قريش في الأصول والفروع، ودونت كتبه وحفظت أقاويله، وظهر أمره وانتشر ذكره، حتى انتفع بعلمه راغبون، وأفتى بمذهبه عالمون، وحكم بحكمه حاكمون، وقام بنصرة قوله ناصرون، حين وجدوه فيما قال مصيبًا، وبكتاب الله متمسِّكًا، ولنبيه ﷺ متبعًا، وبآثار أصحابه مقتديًا، وبما دلوه عليه من المعاني مهتديًا، فهو الذي ملأ الأرض من قريش علمًا، ويزداد على ممر الأيام تبعًا» ثم أفاض في ذلك.

❖ ❖ ❖

أهم سلسلة في كتب المذهب الشافعي

كتب الإمام الشافعي كتبًا كثيرة في أبواب الفقه وأصوله جاوزت المئة، وجُمع أكثرها في الكتاب العظيم المسمى بـ«الأم» وبـ«المبسوط»، واختصر تلاميذه مضمون كتبه في مصنَّفات من أبدع المدوَّنات الفقهية، أشهرها وأنفعها وأحسنها «**مختصر المزني**» الإمام أبي إبراهيم إسماعيل المزني، وهو الذي انتشر عنه المذهب، وعُني به الأئمة، ودار عليه الدرس والإفتاء.

ومن أعظم شروحه كتاب «**نهاية المطلب في دراية المذهب**»، المعروف بالمذهب الكبير، الذي صنفه إمام الحرمين الجويني ، ورسَّخ فيه قواعد المذهب.

ثم جاء الإمام أبو حامد الغزالي، فاختصر النهاية في كتاب سمَّاه «**البسيط**»، أتى فيه بترتيب مُحْكَم بديع لم يُسبق إليه، وهو أول من فصَّل ترتيب أرباع الفقه.

ثم اختصر «البسيط» في «**الوسيط**»، وهو من أعظم كتب المذهب، ودار عليه التدريس برهةً من الزمن. ثم اختصر «الوسيط» في «**الوجيز**»، وهو مختصر جليل، وقد شرحه الإمام أبو القاسم الرافعي شرحًا مختصرًا، ثم شرحًا مبسوطًا.

ثم إن الرافعي اختصر من الوجيز وغيره كتابه «**المحرَّر**»، ثم جاء الإمام أبو زكريا النووي، فاختصر «المحرَّر» في كتاب سمَّاه «**المنهاج**»، وهو عمدة المذهب، ثم أتى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، فاختصر «المنهاج» مضمونًا وعنوانًا في كتاب سمَّاه «**منهج الطلاب**»، ثم شرح مختصره بكتاب سمَّاه «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»، وهو من أحسن ما صُنِّف في الفقه، ثم كُتبت الحواشي على شرح المنهج، ومن أهمِّها حاشية البجيرمي.

هذه السلسلة أهمُّ سلسلة في أنساب كتب المذهب الشافعي.

وكتاب «**مجمل الفقه**» راجع إلى المنهج وشرحه وحاشيته، ولا يخرج عنها في الغالب.

وكتاب «**لمعة الفقه**» مختصر من «مجمل الفقه».

فقد عرفتَ بهذا سلسلة النسب الرابطة بين «لمعة الفقه» و«مختصر المزني».

والله الموفق للعلم والعمل.

وصلى الله سلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن لأثرهم اقتفى.

